

1501346-23.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Denúncia caluniosa

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/10/2022

... delito pela prática de crime de tráfico de drogas, ocorrido na cidade de Pirapozinho/SP, fato apurado nos autos nº 1500078-53.2019.8.26.0583.

Descontente com a ação dos policiais e no intuito de prejudicá-los, o denunciado, após ser apresentado em audiência de custódia, realizada no Plantão Judiciário desta comarca, relatou, de forma mendaz, que Renato e Glaubert o teriam agredido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501346-23.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501346-23.2020.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Denúncia caluniosa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ALVES DA CONCEIÇÃO JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

JOSÉ ALVES DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 339, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de janeiro de 2019, em horário incerto, no Fórum de Presidente Prudente, situado na Avenida Coronel José Soares Marcondes, nº 2201, Vila Euclides, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, deu causa à instauração de inquérito policial em desfavor de Renato Júnior Aparecido Batista e Glaubert Ferreira Barbosa, imputando-lhes falsamente a prática de conduta criminosa, sabendo-os inocentes.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o imputado fora preso em flagrante delito pela prática de crime de tráfico de drogas, ocorrido na cidade de Pirapozinho/SP, fato apurado nos autos nº 1500078-53.2019.8.26.0583.

Descontente com a ação dos policiais e no intuito de prejudicá-los, o denunciado, após ser apresentado em audiência de custódia, realizada no Plantão Judiciário desta comarca, relatou, de forma mendaz, que Renato e Glaubert o teriam agredido

durante a abordagem e prisão em flagrante.

A partir de tal comunicação falsa, instaurou-se a investigação administrativa preliminar nº 18BPMI-050/60/19, que tramitou perante a Corregedoria da Polícia Militar, para averiguar eventual conduta criminosa dos milicianos.

O referido procedimento concluiu não haver provas da prática de irregularidade alguma por parte dos policiais militares, resultando no arquivamento (fls. 33/37). O laudo pericial de fls. 16 descreveu lesão consistente em equimose em região lateral esquerda do pescoço, que, segundo confissão do réu, decorreu exclusivamente de sua tentativa de suicídio, enquanto estava na cela.

A denúncia (fls. 118/120) veio acompanhada dos autos do inquérito policial correlato (fls. 01/102) e foi recebida em 16 de setembro de 2020 (fls. 121), ocasião em que, após parecer do Ministério Público, foi denegada a suspensão condicional do processo.

Citado (fls. 129), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 132), apresentou resposta à acusação (fls. 136/138).

Inexistindo causa de absolvição sumária, o recebimento da inicial acusatória foi ratificado (fls. 146).

Durante a instrução (fls. 185/186 e 204/205), foram ouvidas três testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado, com registros em gravação audiovisual. Substituído os debates por memoriais escritos (fls. 211/215), o Ministério Público apresentou-os, pleiteando a condenação, nos moldes da denúncia.

Nas alegações finais (fls. 219/228), os Defensores pleitearam a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória para embasar uma condenação.

Subsidiariamente, pugnaram pelo cumprimento da pena privativa de liberdade inicialmente em regime aberto e a substituição desta por restritivas de direito. É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais. Impõe-se, assim, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva e a autoria ficaram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 41/43), pelos documentos de fls. 03/40 e pela prova oral, colhida sob o contraditório.

Conforme consta dos autos, o acusado, em audiência de custódia, alegou que, no momento da sua prisão em flagrante delito, foi agredido pelos policiais Renato Júnior Aparecido Batista e Glaubert Ferreira Barbosa com socos e tapas.

Ante tais elementos, houve a instauração de procedimento administrativo contra os policiais militares.

Entretanto, após a análise minuciosa do fato, a Corregedoria da Polícia Militar concluiu que não havia provas da conduta ilícita por parte dos policiais (fls. 28/40) e que as lesões descritas no laudo pericial (fls. 15/16) eram oriundas da tentativa de suicídio perpetrada pelo réu na cela da delegacia.

O acusado, ao ser interrogado (fls. 204/205), relatou que havia discutido com sua namorada e, após tomar ciência que a Polícia Militar havia sido acionada, correu e, quando estava a cerca de duas quadras da residência daquela, foi abordado pelo policial Glaubert, o qual o agrediu com socos e tapas, resultando em uma lesão no pescoço. Por fim, negou ter tentado se suicidar na Delegacia de Polícia.

Entretanto, sua versão é contraditória em relação ao alegado na audiência de custódia (fls. 34), na qual afirmou que tentou se suicidar dentro da cela na Delegacia de Polícia, enrolando uma camiseta no pescoço, provocando, assim, a lesão descrita no laudo pericial.

O dolo é inequívoco.

A testemunha Renato Júnior Aparecido Batista (fls. 185/186), narrou que, juntamente com seu colega de ofício, foram acionados para comparecerem à residência da ex-namorada do acusado, pois, segundo informações, esse, por não aceitar o fim do relacionamento amoroso, estava perturbando e ameaçando os moradores da casa.

Dirigiram-se ao local informado e, chegando, o denunciado não estava mais lá.

Partiram em diligências e visualizaram-no a cerca de 100m (cem metros) da referida residência. Em revista, encontraram dinheiro com o réu. Posteriormente, adentraram

a residência do acusado, com a autorização da genitora dele, logrando encontrar drogas. Negou que algum policial tenha agredido o réu.

Corroborando a versão apresentada por Renato, a testemunha Rosimeire dos Santos Silva (fls. 185/186), sob o contraditório, afirmou que presenciou a abordagem policial e, em momento algum, o acusado foi agredido. Ressaltou que, embora fosse período noturno, a abordagem foi realizada cerca de 01 (uma) quadra de sua residência, sendo possível visualizar com clareza todo o procedimento.

A testemunha Jheniffer da Silva Alves (fls. 185/186), ex-namorada do acusado, afirmou que não presenciou a abordagem policial e, na Delegacia de Polícia, ao se encontrar com o acusado, não visualizou hematomas ou marcas de agressão.

Não há indícios de que as testemunhas tenham mentido, nem de que possuísem motivos para tanto.

A narrativa das testemunhas é compatível com as declarações apresentadas na fase extrajudicial, quando de suas inquirições pela Autoridade Policial (fls. 64 e 65). Sendo assim, não há dúvida de que o acusado imputou, falsamente, a Renato Júnior Aparecido Batista e Glaubert Ferreira Barbosa a prática de crime, malgrado consciente de suas inocências. Praticou, portanto, a conduta prevista no artigo 339, caput, do Código Penal.

Demonstradas a materialidade e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 339, caput, do Código Penal.

Passa-se, então, à dosagem das penas.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico que os antecedentes criminais do réu configuram reincidência, circunstância a ser sopesada na segunda fase do cálculo.

A culpabilidade do acusado (entendida como índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências da ação são normais para esta modalidade de delito.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social. Desse modo, aplico a pena-base em seu patamar mínimo, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do acusado, o valor unitário do dia-multa deve ser o mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, consigno que o réu é reincidente (art. 61, I, CP), conforme condenação no processo de conhecimento nº 0000973-59.2017.8.26.0583 (fls. 108). Por outro lado, ele tinha menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 65, I, CP).

Compensam-se, entre si, as circunstâncias agravante e atenuante, mantendo-se as penas no patamar inicial.

Na terceira fase da dosagem, não há causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

Considerando a reincidência, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, § 2º, CP).

A reincidência basta para determinar o cumprimento da reprimenda corporal em regime inicial mais severo, consoante expressa disposição do Código Penal (art. 33) e consolidado entendimento jurisprudencial. Leia-se:

(...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. "Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). Agravo regimental conhecido e não provido."

(STF; Primeira Turma; HC 142602 AgR; Relatora: Ministra Rosa Weber; j.

01.09.2017).

(...) A pena inferior a 2 anos não cria direito subjetivo ao regime aberto, se ocorre circunstância não autorizadora (reincidência). Fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, "c", do CP). Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF; Segunda Turma; ARE 825677 AgR; Relator: Ministro Gilmar Mendes; j. 23.09.2014).

Por não preencher requisito subjetivo (reincidência), o denunciado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da sanção (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar JOSÉ ALVES DA CONCEIÇÃO JUNIOR, nascido aos 04/10/1998, natural de Presidente Prudente/SP, filho de José Alves da Conceição e Pedrina Gonçalves, inscrito no RG nº 56.416.587 SSP/SP, pela prática do crime descrito no artigo 339, caput, do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a data da prática delitiva.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Tratando-se de pessoa pobre, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Por falta de elementos, deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela ação criminosa (art. 387, IV, CPP).

Cientifiquem-se as vítimas (art. 399, NSCGJ).

Para controle, anoto que o réu foi assistido por Defensores nomeados pelo convênio Defensoria/Toledo (fls. 132).

Com o trânsito em julgado desta decisão para o Ministério Público, dê-se lhe vista para que se manifeste sobre a possibilidade de declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa (art. 110, § 1º, CP).

Transitada em julgado, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 30 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA